

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 969/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายสุรัชย์ มุสาเหมหรือมุกสาเหม กับ
พวก

จำเลย

นายสุรัชย์ มุสาเหม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบังโสด หวันสมัน ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2489 มาตรา 4,5,6,7,11,47,48,69,73,74,74 ทวิ,75 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59,83,91 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษฐานร่วมกันทำไม้โดยตัดฟันโค่นไม้ จำคุกคนละ 4 ปี ฐานร่วมกันมีไว้ในความครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูป จำคุกคนละ 4 ปี ฐานร่วมกันแปรรูปไม้ในเขตควบคุมโดยมิได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันมีไม้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 12 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 6 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 32,33)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกันคนละ 280,000 บาท (อันดับ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ